



PUTUSAN

Nomor 26 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JEFFRY HENDRIK SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Bulutangkis Nomor 9 (samping Warung Toni Es Cincau Hujau), Kelurahan Banjar, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi M.T, Purba, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar Simalungun, Abdi M.T. Purba, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 87, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KHADIJAH, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Mungil I Blok J Nomor 10, RT 001, RW 029, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrizal Fahmi, S.H., CLA, dan kawan, Para Advokat pada F & P Lawyer-Consultant, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 27/39 (Garuda Citra Hotel), Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 26 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pengugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya termasuk barang-barang rumah tangga di dalamnya berupa sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang ada diatasnya seluas 59 m² yang terletak di Jalan Bulu Tangkis Komplek Subeto Town House, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 739 yang terdaftar atas nama Khadijah (Penggugat), setempat dikenal dengan Jalan Bulutangkis Nomor 9 (samping warung Toni Es Cincau Hujau), Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar yang terdaftar atas nama Khadijah (Penggugat) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah warga 00556,
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bulutangkis Raya,
- Sebelah timur berbatas dengan rumah warga 00555,
- Sebelah barat berbatas dengan Gang Kecil,

3.2.1 (satu) unit Kasur Dreamline ukuran 180 x 200;

3.3.1 (satu) unit tempat tidur satu set ukuran 180 x 200;

3.4.1 (satu) unit Kasur Comforta ukuran 120 x 200;

3.5.1 (satu) unit Meja Console Lapland Wide Chest;

3.6.1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 (tiga) pintu;

3.7.1 (satu) unit Meja Nakas samping tempat tidur;

3.8.1 (satu) unit Meja rias;

3.9.2 (dua) unit Rak-rak an gantungan baju;

3.10.2 (dua) unit Rak-rak an ukuran kecil;

3.11.2 (dua) unit lemari pakaian pelastik;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 26 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.12.1 (satu) set sofa ruang tamu;
- 3.13.1 (satu) set meja makan terdiri dari 1 (satu) meja makan dan 4 (empat) buah kursi makan;
- 3.14.1 (satu) set lemari dapur/Kitchen;
- 3.15.1 (satu) unit TV cabinet;
- 3.16.1 (satu) unit Lemari drawer;
- 3.17.1 (satu) unit Lemari rak pajangan hias;
- 3.18.1 (satu) unit Lemari sepatu;
- 3.19.1 (satu) unit Audio music dan karaoke komplit dengan speakernya merek sony;
- 3.20.1 (satu) unit kulkas, kompor gas dan rice cooker;
- 3.21.1 (satu) unit piring-piring hias, mangkok hias, gelas, garpu sendok;
- 3.22.1 (satu) unit peralatan masak;
- 3.23.1 (satu) unit gordien di lantai 1 dan 2;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek perkara yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas dalam keadaan baik dan sempurna serta terbebas dari penguasaan pihak lain kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang pengganti) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada uapaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
 - Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pms., tanggal 1 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya termasuk barang-barang rumah tangga di dalamnya berupa sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang ada di atasnya seluas 59 m2 yang terletak di Jalan Bulu Tangkis Komplek Subeto Town House, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 739 yang terdaftar atas nama Khadijah (Penggugat), setempat dikenal dengan Jalan Bulutangkis Nomor 9 (samping warung Toni Es Cincau Hujau), Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, yang terdaftar atas nama Khadijah (Penggugat) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah warga 00556,
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bulutangkis Raya,
- Sebelah timur berbatas dengan rumah warga 00555,
- Sebelah barat berbatas dengan Gang Kecil,

1.1 (satu) unit Kasur Dreamline ukuran 180 x 200;

2.1 (satu) unit tempat tidur satu set ukuran 180 x 200;

3.1 (satu) unit Kasur Comforta ukuran 120 x 200;

4.1 (satu) unit Meja Console Lapland Wide Chest;

5.1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 (tiga) pintu;

6.1 (satu) unit Meja Nakas samping tempat tidur;

7.1 (satu) unit Meja rias

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 26 K/Pdt/2024



- 8.2 (dua) unit Rak-rak an gantungan baju;
- 9.2 (dua) unit Rak-rak an ukuran kecil
- 10.2 (dua) unit lemari pakaian pelastik;
- 11.1 (satu) set sofa ruang tamu;
- 12.1 (satu) set meja makan terdiri dari 1 (satu) meja makan dan 4 (empat) buah kursi makan;
- 13.1 (satu) set lemari dapur/Kitchen;
- 14.1 (satu) unit TV cabinet;
- 15.1 (satu) unit Lemari drawer;
- 16.1 (satu) unit Lemari rak pajangan hias;
- 17.1 (satu) unit Lemari sepatu;
- 18.1 (satu) unit Audio music dan karaoke komplit dengan speakernya merek sony;
- 19.1 (satu) unit kulkas, kompor gas dan rice cooker;
- 20.1 (satu) unit piring-piring hias, mangkok hias, gelas, garpu sendok;
- 21.1 (satu) unit peralatan masak;
- 22.1 (satu) unit gordien di lantai 1 dan 2;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek perkara yang tersebut pada angka 2 (dua) diatas dalam keadaan baik dan sempurna serta terbebas dari penguasaan pihak lain kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang pengganti) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 648/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 Januari 2023;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 648/PDT/2022/PT MDN., *juncto* Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pms., yang dibuat oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Perdata) Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 648/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pms., tanggal 1 November 2022 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard*) atas alasan tidak memenuhi syarat formil (putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986);

Dalam Pokok Perkara:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 59 m² (lima puluh sembilan meter persegi) termasuk barang-barang rumah tangga didalamnya, yang terletak di Jalan Bulu Tangkis Komplek Subeto Town House, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah warga 00556,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bulutangkis Raya,
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah warga 00555,
 - Sebelah barat berbatas dengan gang kecil,merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil dan merata;
4. Menghukum Penggugat membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian materiil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 59 m² yang terletak di Jalan Bulu Tangkis Komplek Subeto Town House, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 739 yang terdaftar atas nama Khadijah (Penggugat) beserta sejumlah barang-barang rumah tangga didalamnya, perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasar alat bukti sah dan kuat terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pembelian secara kredit pada Bank BRI Kota Pematang Siantar sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian objek sengketa adalah sah milik Penggugat bukan harta bersama, oleh karena itu perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JEFFRY HENDRIK SIREGAR tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFFRY HENDRIK SIREGAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 26 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 26 K/Pdt/2024